

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

DIREITO CONSTITUCIONAL

DIREITOS SOCIAIS

CF ARTS. 6º A 11 • DIREITOS SOCIAIS GENÉRICOS • TRABALHADORES • SINDICATO • GREVE • REPRESENTAÇÃO

EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL • AULA 08 | 6 QUESTÕES | ZERO QUESTÃO CRIADA PELA IA

DIA 17 | 5ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

VISÃO DA AULA

Direitos sociais

TÓPICO 0

Mapa mental da aula

Ao final desta aula você deve conseguir:

- memorizar os onze direitos sociais do art. 6º
- separar saúde, previdência e assistência
- dominar direitos trabalhistas de maior incidência do art. 7º
- compreender liberdade sindical e defesa da categoria
- entender o direito de greve e suas limitações
- reconhecer regras dos arts. 10 e 11 sem aprofundamento inútil

EXEMPLO Use a pergunta central do tópico antes de decorar qualquer artigo.

BIZU 95+ No art. 6º, a banca mistura direitos protegidos pela Constituição com direitos expressamente listados como sociais. Propriedade, herança, proteção de dados e cultura são protegidos, mas não estão no rol literal do caput.

PEGADINHA Não estude a palavra isolada: a CEBRASPE troca sujeito, verbo, exceção ou consequência.

TÓPICO 1

Art. 6º: onze direitos sociais expressos

Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. O parágrafo único prevê renda básica familiar a todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social, nos termos legais e orçamentários.

EXEMPLO “Cultura” tem proteção constitucional importante, mas não é item autônomo do rol do art. 6º.

BIZU 95+ Memorize o rol e depois treine exclusões: PROPRIEDADE, HERANÇA, DADOS, CULTURA e MEIO AMBIENTE não estão no caput do art. 6º.

PEGADINHA Confundir “direito constitucional” com “direito social expressamente listado no art. 6º”.

QUESTÃO REAL CEBRASPE • PC-AL
CEBRASPE • PC-AL • 2021

Q01

A segurança é um direito social assegurado expressamente na Constituição Federal.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

QUESTÃO REAL CEBRASPE
CEBRASPE • AEB • 2025

Q02

A Constituição Federal prevê expressamente como direito social:

- A) o lazer
- B) a segurança alimentar
- C) a proteção de dados
- D) a privacidade
- E) a saúde mental

MARQUE A ALTERNATIVA • RESPOSTA NA CORREÇÃO

**QUESTÃO REAL CEBRASPE**
CEBRASPE • FNDE • 2023

Q03

A educação, a assistência aos desamparados e a proteção à maternidade e à infância são direitos sociais.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 2**Saúde, previdência e assistência: três lógicas diferentes**

Saúde tem acesso universal e igualitário. Previdência possui caráter contributivo e filiação ao sistema. Assistência social atende quem dela necessitar, independentemente de contribuição prévia. Essa comparação é uma das mais rentáveis para prova.

EXEMPLO Pessoa sem contribuição previdenciária não perde, por isso, o direito de acesso ao SUS; a previdência, por outro lado, funciona com lógica contributiva.

BIZU 95+ SUS = universal. ASSISTÊNCIA = necessidade. PREVIDÊNCIA = contribuição.

PEGADINHA Condicionar atendimento de saúde à qualidade de segurado do INSS.

TÓPICO 3**Art. 7º: selecione o que mais vira questão**

Entre os direitos mais cobrados: salário mínimo; irredutibilidade salarial salvo convenção/acordo coletivo; 13º; jornada normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, com compensação/redução por negociação; repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; férias + 1/3; licença à gestante; aviso prévio proporcional; adicionais; FGTS; proteção contra despedida arbitrária na forma constitucional.

EXEMPLO A Constituição não permite reduzir salário por contrato individual: a ressalva é negociação coletiva nos termos do art. 7º, VI.

BIZU 95+ IRREDUTIBILIDADE tem "porta coletiva": convenção ou acordo coletivo.

PEGADINHA Importar regra trabalhista infraconstitucional e apresentá-la como texto literal da Constituição.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • TRT-8 • Técnico Judiciário • 2023

Q04

A irredutibilidade do salário é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, ressalvado apenas o disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 4**Liberdade sindical: autonomia + unicidade + não filiação**

É livre a associação profissional ou sindical. A lei não pode exigir autorização estatal para fundação, ressalvado o registro no órgão competente, e o Poder Público não pode interferir/intervir na organização. A CF adota unicidade sindical na mesma base territorial, que não pode ser inferior à área de um município. Ninguém é obrigado a filiar-se ou permanecer filiado.

EXEMPLO O Estado pode exigir registro no órgão competente para organizar a unicidade, mas não "autorizar politicamente" a criação do sindicato.

BIZU 95+ SEM autorização estatal; COM registro. UNICIDADE; liberdade de entrar e sair.

PEGADINHA Trocar ausência de autorização por ausência de qualquer registro.

**QUESTÃO REAL CEBRASPE**

CEBRASPE • Polícia Civil-RN • Escrivão • questão sobre art. 8º

Q06

Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 5**Sindicato e categoria: defesa judicial e administrativa**

Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. A estabilidade do dirigente sindical tem disciplina constitucional própria a partir do registro da candidatura.

EXEMPLO Sindicato ajuíza ação defendendo direito individual homogêneo da categoria: o art. 8º, III, dá base constitucional à atuação.

BIZU 95+ SINDICATO DEFENDE: coletivo + individual; judicial + administrativo.

PEGADINHA Retirar a defesa de interesses individuais ou limitar a atuação à via administrativa.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • CNPq • Analista • 2024

Q05

Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 6**Greve, participação e representante na empresa**

O art. 9º assegura o direito de greve aos trabalhadores, cabendo a eles decidir oportunidade e interesses a defender, com lei definindo serviços essenciais e necessidades inadiáveis. Abusos sujeitam responsáveis às penas da lei. Os arts. 10 e 11 asseguram participação de trabalhadores/empregadores em colegiados em que seus interesses sejam discutidos e, em empresas com mais de 200 empregados, eleição de representante com finalidade de entendimento direto com empregadores.

EXEMPLO Questão que diga que cabe ao empregador escolher a oportunidade da greve inverte o sujeito constitucional.

BIZU 95+ GREVE: trabalhadores decidem oportunidade/interesses; LEI cuida essenciais e necessidades inadiáveis.

PEGADINHA Aplicar sem filtro o direito de greve de trabalhadores privados a carreiras de segurança pública, que possuem jurisprudência constitucional específica.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

QUESTÃO 01 – CERTO

CERTO. Segurança aparece expressamente no art. 6º. Não confunda esse direito social com a organização da segurança pública do art. 144.

QUESTÃO 02 – LETRA A

LETRA A. O lazer integra o art. 6º. “Segurança alimentar”, proteção de dados, privacidade e saúde mental não aparecem como itens autônomos do rol, embora possam ser constitucionalmente protegidos por outras vias.

QUESTÃO 03 – CERTO

CERTO. Todos constam expressamente do art. 6º.

QUESTÃO 04 – CERTO

CERTO. Essa é a ressalva constitucional do art. 7º, VI.

QUESTÃO 05 – CERTO

CERTO. É a regra do art. 8º, III.

QUESTÃO 06 – CERTO

CERTO. A liberdade sindical inclui a liberdade negativa de não filiação ou desfiliação.

TÓPICO

Revisão de 60 segundos

- art. 6º tem 11 direitos sociais expressos
- segurança é direito social e também aparece em outros contextos constitucionais
- saúde universal ≠ previdência contributiva ≠ assistência por necessidade
- irredutibilidade salarial admite convenção/acordo coletivo
- sindicato defende interesses coletivos e individuais judicial/administrativamente
- ninguém é obrigado a filiar-se ou permanecer filiado
- greve tem disciplina constitucional e limites legais

EXEMPLO Feche o PDF e tente repetir os contrastes sem olhar.

BIZU 95+ Se consegue explicar o “porquê” da pegadinha, o tópico já está muito mais sólido.

PEGADINHA Releitura passiva dá sensação de domínio; revisão ativa revela o que realmente ficou.

Rastreabilidade e fontes

Constituição Federal, arts. 6º a 11; texto oficial do Planalto/STF; questões CEBRASPE PC-AL 2021, AEB 2025, FNDE 2023, TRT-8 2023, CNPq 2024 e PC-RN; acervo de Direitos Sociais da Mentoria.